

¿Te despidieron injustificadamente?

El despido en el derecho mexicano: quién prueba, qué plazos corren y cuánto se paga

Lectura de 20 minutos · Nivel: licenciatura · Actualizado al 9 de octubre de 2026

RESUMEN

Del trabajo «arrendado» al artículo 123 de 1917 y a las reglas vigentes del despido: el aviso, la carga de la prueba, los plazos, la conciliación obligatoria, lo que se paga y lo que dicen las cifras oficiales sobre los juicios y los negocios.

PALABRAS CLAVE despido injustificado · aviso de rescisión · carga de la prueba · ofrecimiento de trabajo · conciliación prejudicial · salarios vencidos · prima de antigüedad · salario integrado · micronegocios

IDEAS CLAVE

- El patrón sólo puede despedir por las causas del art. 47 y debe dar aviso escrito; sin él, se presume que el despido fue injustificado, salvo prueba en contrario.
- Reconocida la relación de trabajo, el patrón carga con la prueba de la causa del despido; negarlo lisa y llanamente o alegar abandono no le quita esa carga.
- Hay 2 meses para reclamar; la solicitud de conciliación pausa el plazo, pero no lo reinicia.
- Perder el juicio suma hasta 12 meses de salarios vencidos y, después, intereses: liquidar conforme a la ley cuesta mucho menos.

ÍNDICE

1	Introducción: el conflicto más frecuente	2	7	6. Un caso hipotético, con la cuenta completa	9
2	1. Del trabajo arrendado al artículo 123	2	8	7. La realidad de los juicios y el peso del micronegocio	10
3	2. El despido hoy: causas, aviso y plazo del patrón	4	9	8. Buenas prácticas para los dos lados	10
4	3. Quién prueba qué	5	10	Conclusión	11
5	4. Los plazos y la conciliación obligatoria	6		Glosario	11
6	5. Lo que se paga si el despido fue injustificado	7		Preguntas para el repaso	11
				Fuentes	12

Introducción: el conflicto más frecuente

En 2025, la justicia laboral de las entidades federativas registró 104,741 conflictos de trabajo; el 99.8 % fueron individuales ¹. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) contó también el motivo de cada demanda:

INEGI · ERLAJUL 2025

Comunicado de prensa 33/26, 25 de junio de 2026, p. 3

«De los conflictos individuales de trabajo, la demanda por despido injustificado presentó el porcentaje más alto, con 59.5 (ver gráfica 2).»

Estadísticas sobre Relaciones Laborales de Jurisdicción Local ¹

El derecho mexicano protege de manera reforzada a quien trabaja, porque es el patrón quien, como dijo la Suprema Corte, «puede disponer de los elementos de convicción» ². Pero quien despide no siempre es una gran empresa: con datos de 2023, el 95.4 % de las unidades económicas del sector privado y paraestatal eran micro, de 10 personas o menos ³. Esta lectura explica las reglas del despido pensando en los dos lados del mostrador.

1. Del trabajo arrendado al artículo 123

En el derecho romano, el trabajo para otro se pactaba como *locatio conductio*, el contrato con el que se arrendaba una cosa (la etiqueta *locatio conductio operarum* es de juristas posteriores). Un fragmento de Paulo anticipa, de lejos, los salarios caídos: «*Qui operas suas locavit, totius temporis mercedem accipere debet, si per eum non stetit, quo minus operas praestet*»; quien arrendó sus servicios debe recibir el pago de todo el tiempo si no fue por su causa que no los prestara (D. 19.2.38 pr.) ⁴.

El Código Civil francés de 1804 reguló el trabajo en el título «Du contrat de louage» (del arrendamiento). La sección de los criados y obreros tenía sólo dos artículos:

CODE CIVIL DES FRANÇAIS (1804)

Arts. 1780 y 1781, edición original y oficial, p. 433

«Sólo se pueden comprometer los servicios por un tiempo o para una obra determinada.»

«Al amo se le cree bajo su sola afirmación: sobre la cuantía del salario; sobre el pago del salario del año vencido, y sobre los anticipos dados en el año en curso.»

TEXTO ORIGINAL (FRANCÉS) *On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée. [...] Le maître est cru sur son affirmation, Pour la quotité des gages ; Pour le paiement du salaire de l'année échue ; Et pour les à-comptes donnés pour l'année courante.*

NOTA Traducción propia.

París, Imprimerie de la République, an XII-1804 ⁵

Si amo y obrero discutían por el salario, el juez debía creerle al amo. El artículo 1781 estuvo en vigor del 21 de marzo de 1804 al 2 de agosto de 1868 ⁶.

En México, el Código Civil del Distrito Federal y Territorio de la Baja California, sancionado en diciembre de 1870 y en vigor desde el 1 de marzo de 1871 ⁷, sacó la prestación de servicios del arrendamiento:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CÓDIGO CIVIL DE 1870 Contrato de obras o prestación de servicios

«Pero como sea cual fuere la esfera social en que el hombre se halle colocado, no puede ser comparado con los seres irracionales y menos aún con las cosas inanimadas, parece un atentado contra la dignidad humana llamar alquiler á la prestación de servicios personales.»

NOTA Citada por Manuel Mateos Alarcón; ortografía original.

Mateos Alarcón, Lecciones de derecho civil, t. V, 1896, p. 4 ⁸

Sin embargo, el sirviente contratado sin tiempo fijo «podrá despedirse ó ser despedido á voluntad suya ó del que recibe el servicio», con 8 días de aviso o pagándole el salario de esos 8 días (arts. 2558 a 2560, sobre el servicio doméstico) ⁷.

Luego vinieron dos huelgas reprimidas. El 1 de junio de 1906, cientos de trabajadores de la mina de la Cananea Consolidated Copper Company, en Sonora, declararon la huelga y exigieron, entre otras cosas: «Sueldo de cinco pesos por ocho horas de trabajo» ⁹. Sobre el 7 de enero de 1907, en la fábrica textil de Río Blanco, Veracruz, el INAH escribe: «Al final del día, el régimen porfirista había asesinado a 18 obreros»; las cifras de víctimas varían según la fuente ¹⁰. La Constitución del 5 de febrero de 1917 respondió en su artículo 123:

CONSTITUCIÓN DE 1917 Art. 123, fracción XXII (texto original)

«XXII.- El patrono que despida a un obrero sin causa justificada, o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. [...]»

Diario Oficial, 5 de febrero de 1917 ¹¹

De 8 días se pasó a 3 meses de salario o a la reinstalación, a elección del trabajador. Parte de la doctrina llama a esa Constitución «la primera carta social» ¹²; es una tesis dominante, no un dato indiscutible. Desde 1962, la fracción XXII añade que la ley «determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización» ¹³.

DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917 A LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA

1917 Art. 123, fr. XXII: cumplir el contrato o pagar 3 meses de salario, a elección del trabajador.

1931 Primera Ley Federal del Trabajo, de 18 de agosto ¹⁴.

1970	Nueva ley: el trabajo «No es artículo de comercio» (art. 3o.) y el despido cobra los salarios vencidos «desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo» (art. 48) ¹⁵ .
1980	Reforma procesal del 4 de enero: se reforma el art. 784 y se añade al art. 47 el párrafo sobre la falta de aviso ¹⁴ .
2012	30 de noviembre: tope de 12 meses a los salarios vencidos, más intereses ¹⁴ .
2017	24 de febrero: tribunales laborales del Poder Judicial y conciliación previa obligatoria ¹³ .
2019	1 de mayo: la ley regula la conciliación prejudicial ¹⁴ .
2020-2022	El nuevo sistema se implementa en tres etapas: 18 de noviembre de 2020, 3 de noviembre de 2021 y 3 de octubre de 2022 ¹⁶ .

2. El despido hoy: causas, aviso y plazo del patrón

«El trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo, por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad» (art. 46). Las causas del patrón están en el artículo 47: entre otras, faltas de probidad, violencia, daños intencionales, acoso sexual, embriaguez, «más de tres faltas de asistencia en un período de treinta días, sin permiso del patrón o sin causa justificada» (fr. X) y las análogas (fr. XV) ¹⁴. Aun con causa, la ley exige una forma:

LEY FEDERAL DEL TRABAJO Art. 47, últimos párrafos (texto vigente)

«El patrón que despid a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron.»

«El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien, comunicarlo al Tribunal competente, dentro de los cinco días hábiles siguientes [...].»

«La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del Tribunal, por sí sola presumirá la separación no justificada, salvo prueba en contrario que acredite que el despido fue justificado.»

Última reforma de la ley, DOF 14 de mayo de 2026 ¹⁴

La presunción admite prueba en contrario: sin aviso, el patrón aún puede probar la causa, pero empieza el juicio con la presunción en contra. Tampoco puede guardar la causa indefinidamente: sus acciones «para despedir a los trabajadores» prescriben en un mes desde que conoce la causa (art. 517, fr. I) ¹⁴.

3. Quién prueba qué

La regla: prueba el patrón

LEY FEDERAL DEL TRABAJO Art. 784 (fragmentos)

«En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre: I. Fecha de ingreso del trabajador; [...] IV. Causa de rescisión de la relación de trabajo; [...] VI. [...] La negativa lisa y llana del despido, no revierte la carga de la prueba. Asimismo, la negativa del despido y el ofrecimiento del empleo hecho al trabajador, no exime al patrón de probar su dicho; [...] XII. Monto y pago del salario;»

Texto vigente ¹⁴

El patrón debe conservar contratos, recibos y controles de asistencia (art. 804); si no los exhibe, se presumen ciertos los hechos que el trabajador afirma sobre ellos, «salvo la prueba en contrario» (art. 805) ¹⁴. En 1804 al amo se le creía sobre «la quotité des gages»; hoy, si se discute el «Monto y pago del salario» (fr. XII), es el patrón quien debe probarlo. La Segunda Sala explicó por qué la simple negativa no basta:

JURISPRUDENCIA 2a./J. 41/95, registro digital 200723

«...se propiciaría que el patrón rescindiera la relación laboral violando todos los requisitos legales y luego, al contestar la demanda, negara lisa y llanamente el despido, con lo cual dejaría sin defensa al trabajador, ante la imposibilidad o extrema dificultad que éste tendría de probar un acto que generalmente ocurre en privado.»

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, septiembre de 1995, p. 279 ²

Lo mismo si el patrón alega que el trabajador dejó de ir: «Corresponde al patrón la carga de probar el abandono del trabajo, cuando opone tal excepción» ¹⁷.

El primer escalón: probar que se trabajaba ahí

Todo lo anterior supone que la relación de trabajo está reconocida. La ley presume el contrato «entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe» (art. 21) ¹⁴, pero si el demandado niega que la persona haya trabajado para él, la carga cambia: corresponde al actor cuando afirma haber laborado en un periodo determinado y el demandado lo niega lisa y llanamente, pues «no basta que el demandado reconozca que en alguna época le prestó servicios [...] para que se presuma que éstos continuaron prestándose hasta la fecha de la separación» (2a./J. 48/2013) ¹⁸.

El ofrecimiento de trabajo y sus límites

Para una jurisprudencia de la antigua Cuarta Sala, «el ofrecimiento del trabajo en los mismos términos y condiciones produce el efecto jurídico de revertir al trabajador la carga de probar el despido» ¹⁹. Pero esa vía tiene límites. Si el trabajador demandó la indemnización

y rechaza la oferta, ésta no cambia nada:

JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2021 (11a.), registro digital 2023931

«...tratándose de la acción de indemnización constitucional, cuando se haya ofrecido el trabajo y la parte trabajadora lo rechace –explícita o tácitamente–, resulta irrelevante la calificación del ofrecimiento realizado para fijar las cargas probatorias del despido alegado.»

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 8, diciembre de 2021, t. II, p. 1497 ²⁰

Si el despido ocurre durante el embarazo o la licencia postnatal, la reversión «carece de operatividad» aunque la oferta sea de buena fe (2a./J. 66/2017) ²¹. Y la oferta debe revelar «la auténtica intención de la persona empleadora de continuar con la relación laboral y no constituir una estrategia procesal», según una jurisprudencia de un Pleno Regional publicada en septiembre de 2026 ²². Si se pidió la reinstalación, rechazar una oferta calificada de buena fe «sólo invalida esa acción», pero no hace improcedentes por sí solo los salarios caídos ²³.

PRECISIÓN El art. 784, fr. VI, dice que la negativa del despido y el ofrecimiento del empleo «no exime al patrón de probar su dicho», y aun así la jurisprudencia aplica la reversión cuando la oferta es de buena fe. No se localizó una tesis que concilie expresamente ambas cosas. Lo exacto es decir que la oferta de buena fe *puede* pasar la carga a quien pidió la reinstalación.

Suplencia e in dubio pro operario

Si la demanda del trabajador es incompleta, «el Tribunal, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta» (art. 685) ¹⁴; en el amparo, se suple en su favor la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, aun cuando falten (art. 79, fr. V) ²⁴. Y «En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador» (art. 18) ¹⁴, aunque ese principio, según una tesis aislada de la Segunda Sala, «no significa que la Junta deba resolver invariablemente en favor del trabajador»: es sólo «un criterio hermenéutico» ²⁵.

4. Los plazos y la conciliación obligatoria

LEY FEDERAL DEL TRABAJO Art. 518 (texto vigente)

«Prescriben en dos meses las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo. La prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha de la separación. Este término se suspenderá a partir de la fecha de presentación de la solicitud de conciliación a que se refiere el artículo 684-B de esta Ley, y se reanudará al día siguiente en que se actualice cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo 521, fracción III de esta Ley. [...]»

Párrafo sobre la conciliación adicionado DOF 1 de mayo de 2019 ¹⁴

El plazo se reanuda al día siguiente de que el Centro de Conciliación expide la constancia de no conciliación o archiva el expediente (art. 521, fr. III) ¹⁴. Reanudar no es empezar de nuevo: quien presenta la solicitud el día 55 tendrá después sólo los días que le faltaban.

PRECISIÓN Dos puntos siguen abiertos. El art. 521, fr. III, habla de «interrupción», aunque el 518, regla especial del despido, dice que el término «se suspenderá» y «se reanudará». Y la ley dice que la prescripción no corre hasta que el trabajador recibe el aviso de rescisión, pero una jurisprudencia de 2003 sobre el texto anterior decía que corre desde la separación ²⁶, y el tema está en la contradicción de criterios 165/2025, pendiente ante el Pleno de la Suprema Corte ²⁶. Lo prudente es actuar dentro de los 2 meses.

Desde 2017, la Constitución ordena: «Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente» (art. 123, apartado A, fr. XX) ¹³. La conciliación es obligatoria (art. 684-B); «no deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales» (art. 684-D); los Centros deben «proporcionar asesoría jurídica de manera gratuita» (art. 684-E, fr. III), y el patrón que no acude a la audiencia recibe una multa de 50 a 100 veces la UMA, de \$5,865.50 a \$11,731.00 en 2026 ²⁷, y se le tiene «por inconforme con todo arreglo conciliatorio» (fr. IV) ¹⁴. No hay que agotarla, entre otros casos, ante la «Discriminación en el empleo y ocupación por embarazo» o el «acoso u hostigamiento sexual» (art. 685 Ter). La Procuraduría de la Defensa del Trabajo puede representar o asesorar a los trabajadores (art. 530), y sus servicios «serán gratuitos» (art. 534) ¹⁴.

5. Lo que se paga si el despido fue injustificado

El trabajador elige, al demandar, la reinstalación o una indemnización de 3 meses de salario (art. 48). El patrón sólo queda eximido de reinstalar, pagando las indemnizaciones del artículo 50, en los casos del artículo 49: antigüedad menor de un año, trabajador en «contacto directo y permanente» con él (si el Tribunal estima imposible la relación), confianza, hogar, eventuales y plataformas digitales ¹⁴. La base es el salario integrado: la cuota diaria más «la parte proporcional de las prestaciones mencionadas en el artículo 84» (art. 89) ¹⁴. Los meses se cuentan de 30 días, como divide el art. 89 el salario mensual ¹⁴.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

Art. 48, párrafos segundo y tercero (texto vigente)

«Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un período máximo de doce meses [...].»

«Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento a la sentencia, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago. [...].»

Reformado DOF 30 de noviembre de 2012 y 1 de mayo de 2019 ¹⁴

Los salarios vencidos corren desde el despido, no desde la demanda. Los intereses equivalen a 9 días de salario por mes (2 % de 450 días) y no se capitalizan cada mes: se incorporan al pagar, «sin que sea posible incorporarlos o capitalizarlos mensualmente» ²⁸. En 2016, por tres votos contra dos, la Segunda Sala resolvió que el tope no viola los derechos humanos y explicó su finalidad:

JURISPRUDENCIA

2a./J. 28/2016 (10a.), registro digital 2011180

«...a) Evitar que los juicios laborales se prolonguen artificialmente con el fin de obtener una mayor condena por concepto de salarios caídos y b) Impedir la eventual quiebra de las fuentes de trabajo, con perjuicio incluso para otros trabajadores, lo que generaría un gran desempleo...»

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, marzo de 2016, t. II, p. 1264 ²⁹

Prima de antigüedad. Los trabajadores de planta reciben «doce días de salario, por cada año de servicios» (art. 162). Quien renuncia la cobra sólo con 15 años; quien es separado la cobra «independientemente de la justificación o injustificación del despido» ¹⁴, aunque no la pida, «siempre que se demuestre la existencia del despido» (2a./J. 66/2020) ³⁰. El salario base no puede exceder el doble del mínimo (arts. 162 y 486): con los mínimos de 2026, \$315.04 en la zona general y \$440.87 en la frontera norte ³¹, el tope es de \$630.08 y de \$881.74.

Lo ya ganado. Se debe siempre: salarios devengados, aguinaldo proporcional (art. 87), vacaciones proporcionales (art. 79) y prima vacacional «no menor de veinticinco por ciento» (art. 80) ¹⁴.

Los 20 días por año, no. Es una creencia extendida, pero la jurisprudencia los reserva para supuestos especiales:

JURISPRUDENCIA (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

4a./J. 15 XII/89, registro digital 207990

«...dicha prestación únicamente procede en los casos que señalan los artículos 49, 52 y 947 de la Ley mencionada, pues su finalidad es la de resarcir o recompensar al trabajador del perjuicio que se le ocasiona por no poder seguir laborando en el puesto que desempeñaba por una causa ajena a su voluntad...»

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. IV, primera parte, julio-diciembre de 1989, p. 333 ³²

Es decir: cuando la ley exime al patrón de reinstalar (art. 49), cuando el trabajador se separa por culpa del patrón (art. 52) o cuando el patrón no se somete al juicio o no acata la sentencia (art. 947, que no se aplica a las acciones de la fracción XXII) ¹⁴.

Lo que se firma. «Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé» (art. 33). Esa es la renuncia a derechos; la renuncia al empleo firmada libremente termina la relación sin indemnización. Y el convenio celebrado ante el Centro de Conciliación «adquirirá la condición de cosa juz-

gada» (art. 684-E, fr. XIII); el que se celebra sin intervención de autoridades puede impugnarse, pero sólo en lo que contenga renuncia de derechos (art. 33) ¹⁴. Por eso, el momento de revisar un convenio es antes de firmarlo.

PRECISIÓN No está resuelto con qué salario se pagan los 3 meses. El art. 48 dice «a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago»; un tribunal colegiado sostuvo en 2026 que es el de esa fecha ³³ y otro, en 2023, el de la fecha en que terminó la relación ³³. Son tesis aisladas; no se localizó jurisprudencia de la Suprema Corte.

6. Un caso hipotético, con la cuenta completa

Un trabajador de planta de una taquería de tres personas, en la zona general, con una cuota diaria de \$450 en 2026, fue despedido sin aviso al cumplir 3 años de servicios. Pide la indemnización y gana.

CONCEPTO	REGLA	CÁLCULO	MONTO
Salario integrado	Cuota + parte de aguinaldo (15 días) y de prima vacacional (25 % de 18 días, 4.º año)	$450 \times (1 + 15/365 + 18 \times 0.25/365)$	\$474.04
Indemnización	3 meses	90×474.04	\$42,663.70
Prima de antigüedad	12 días por año	$12 \times 3 \times 450$	\$16,200.00
Salarios vencidos	Hasta 12 meses	360×474.04	\$170,654.79
Intereses	Desde el mes 13	9×474.04	\$4,266.37 por mes
ESCENARIO	TOTAL		VECES EL PAGO INMEDIATO
Liquidar el día del despido (3 meses + prima)	\$58,863.70		1
Condena al año del despido	\$229,518.49		3.90
Condena a los 20 meses del despido (8 meses de intereses)	\$263,649.45		4.48

Liquidar conforme a la ley el día del despido, y formalizarlo ante el Centro de Conciliación, habría costado unos \$58,864; si la condena llega a los 20 meses del despido, cuesta más de 4 veces esa cifra, sin contar al abogado. Para un negocio de tres personas, la diferencia puede significar cerrar, y si el negocio cierra el trabajador puede quedarse sin cobrar.

PRECISIÓN Caso hipotético, con cifras brutas. Se excluye de ambos lados lo ya ganado, que se debe en cualquier escenario. La integración real del salario depende de cada caso. La prima se calculó con el salario ordinario, porque no hay jurisprudencia general que decida si, bajo el tope, la base es ordinaria o integrada (con la integrada, \$17,065.48); que los intereses se calculen con salario integrado sólo lo dicen tesis aisladas. Los meses se cuentan desde el despido.

7. La realidad de los juicios y el peso del micronegocio

Los plazos legales del juicio ordinario (arts. 873 a 873-J) suman unos 72 días hábiles ¹⁴. La realidad es otra: de las 23,488 sentencias dictadas en 2025 en juicios ordinarios individuales, el 62.5 % llegó más de 200 días hábiles (unos 9 meses y medio) después de admitido el trámite: el 76.3 % en los tribunales federales y el 56.9 % en los locales. La proporción crece: 33.9 % en 2022, 48.3 % en 2024 y 68.7 % de enero a julio de 2026 ³⁴. En los tribunales estatales, de los 86,807 juicios ordinarios solucionados entre noviembre de 2020 y diciembre de 2025, el 10.6 % tardó más de 365 días hábiles ³⁵; al cierre de 2025 tenían 223,585 expedientes en proceso de resolución ³⁵.

La conciliación funciona mejor. En 2025, el 75.4 % de los asuntos individuales concluidos en los centros terminó en convenio, pero esa cifra incluye ratificaciones de acuerdos ya hechos; sin ellas, se arregló el 53.3 % (55.9 % en los centros locales y 41.6 % en el federal) ³⁴. El 98.3 % de los convenios se firmó en 45 días o menos ³⁴.

Del otro lado, las micro eran el 95.4 % de las 5,468,180 unidades económicas y daban el 41.4 % del empleo ³; con las pequeñas (11 a 50 personas), el 99.1 % de las unidades y el 56.5 % del empleo. Las taquerías y torterías eran 138,248, el 98.5 % micro, con unas 3 personas por local en promedio ³.

PRECISIÓN No existe un promedio oficial de duración de los juicios laborales. El INEGI cuenta sólo los asuntos terminados (los más largos siguen abiertos) y la Secretaría del Trabajo, sólo los que terminan en sentencia, medidos desde la admisión. Los censos incluyen negocios informales (64.3 % de las unidades), y en las micro sólo el 43.9 % de quienes trabajan recibe sueldo. No hay cifras oficiales nacionales de montos de convenios ni de condenas.

8. Buenas prácticas para los dos lados

Para quien trabaja: pedir el aviso escrito; no firmar hojas en blanco (exigir esa firma es una actuación notoriamente improcedente, art. 48 Bis) ¹⁴; guardar lo que pruebe la relación; pedir la conciliación dentro de los 2 meses, y asesorarse gratis antes de firmar un convenio o rechazar una oferta.

Para quien da trabajo: hacer constar por escrito las condiciones de trabajo (art. 24), conservar contratos, recibos y controles de asistencia (art. 804) y registrar electrónicamente la jornada (art. 132, fr. XXXIV, añadida en 2026; sus disposiciones de carácter general rigen desde el 1 de enero de 2027) ¹⁴; si hay causa, actuar dentro del mes y entregar el aviso; si no la hay, liquidar conforme a la ley ante el Centro de Conciliación; acudir siempre a la audiencia, y ofrecer el trabajo sólo si de verdad se quiere que la persona regrese.

Conclusión

Durante siglos el trabajo se arrendó como una cosa y al amo se le creía bajo su palabra. Desde 1917 la balanza se inclina hacia quien trabaja, con contrapesos: un plazo breve, la conciliación obligatoria y un tope a los salarios vencidos. Bien entendida, la ley ofrece a quien emprende un camino más barato que el litigio: documentar, avisar y conciliar.

Glosario

Aviso de rescisión

Documento en el que el patrón señala la conducta y las fechas que motivan el despido; su falta hace presumir que el despido fue injustificado, salvo prueba en contrario.

Negativa lisa y llana

Contestación en la que el patrón sólo niega el despido; no traslada la carga de la prueba al trabajador.

Ofrecimiento de trabajo

Propuesta del patrón, al contestar la demanda, de que el trabajador regrese en los mismos términos y condiciones.

Salario integrado

Cuota diaria más la parte proporcional de las prestaciones que recibe el trabajador; es la base de las indemnizaciones.

Salarios vencidos

Salarios dejados de percibir desde el despido, con un máximo de 12 meses.

Preguntas para el repaso

1. ¿Qué decía el art. 1781 del Code civil de 1804 y qué fracción del art. 784 de la Ley Federal del Trabajo dispone lo contrario?
2. ¿Por qué la negativa lisa y llana no traslada la carga de la prueba, y cuándo debe el trabajador probar la relación de trabajo?
3. ¿En qué casos el ofrecimiento de trabajo no revierte la carga de la prueba?
4. ¿Qué efecto tiene la solicitud de conciliación sobre el plazo de 2 meses?
5. ¿Qué se paga en un despido injustificado y por qué no, en general, los 20 días por año?

CÓMO CITAR ESTA LECTURA

Iurexia, «¿Te despidieron injustificadamente?. El despido en el derecho mexicano: quién prueba, qué plazos corren y cuánto se paga», *Derecho mexicano, explicado*, material de lectura, actualizado al 9 de octubre de 2026.

Material académico e informativo. No sustituye la asesoría de un abogado. Iurexia es una plataforma de inteligencia artificial para el trabajo jurídico en México: iurexia.com.

Fuentes

Los números en el texto remiten a esta lista. Las traducciones de textos escritos en otros idiomas son propias, salvo que se diga otra cosa. Enlaces consultados el 9 de octubre de 2026.

1. ESTADÍSTICA OFICIAL INEGI, ERLAJUL 2025, comunicado de prensa 33/26, 25 de junio de 2026. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/rellaborales/ERLAJUL2025_CP.pdf
2. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, 2a./J. 41/95, reg. 200723.
3. ESTADÍSTICA OFICIAL INEGI, Censos Económicos 2024 (datos de 2023): comunicado de prensa 79/25 y conjunto de datos nacional, con cálculos propios por estrato y clase SCIAN. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ce/CE2024_def.pdf
4. DOCUMENTO HISTÓRICO Digesto, 19.2.38 pr. (Paulo), ed. Mommsen-Krueger, The Roman Law Library, Université Grenoble Alpes. <https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Corpus/d-19.htm>
5. DOCUMENTO HISTÓRICO Code civil des Français, edición original y oficial, 1804, p. 433 (BnF-Gallica en Wikimedia Commons). https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Code_civil_des_Fran%C3%A7ais,_1804.djvu
6. DOCUMENTO OFICIAL Légifrance, Code civil, art. 1781 (vigencia). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006443403
7. DOCUMENTO HISTÓRICO Código Civil del Distrito Federal y Territorio de la Baja California (1870), en Colección de códigos civiles americanos y europeos, t. I, Madrid, 1879, pp. 1 y 124.
8. DOCTRINA Manuel Mateos Alarcón, Lecciones de derecho civil, t. V, México, 1896, pp. 4-5. <https://archive.org/details/leccionesdedere00alargoo>
9. DOCUMENTO OFICIAL CNDH, efeméride «Estalla la Huelga de Cananea...», 1 de junio de 1906.
10. DOCUMENTO OFICIAL INAH, Boletín núm. 7, «La huelga de Río Blanco, en Veracruz...», 6 de enero de 2025.
11. DOCUMENTO HISTÓRICO Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial, 5 de febrero de 1917 (facsimilar, Cámara de Diputados). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM_orig_05feb1917_ima.pdf
12. DOCTRINA Paulo Bonavides, «El carácter pionero de la Constitución de México de 1917», UNAM-IIJ, 2017, p. 32 (cita a Fix-Zamudio y Valencia Carmona).
13. CONSTITUCIÓN Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto vigente, última reforma DOF 7 de octubre de 2026.
14. LEY Ley Federal del Trabajo, texto vigente con notas de reforma, última reforma DOF 14 de mayo de 2026 (Cámara de Diputados).
15. DOCUMENTO HISTÓRICO Ley Federal del Trabajo, Diario Oficial, 1 de abril de 1970 (facsimilar, Cámara de Diputados). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lft/LFT_orig_01abr70_ima.pdf
16. DOCUMENTO OFICIAL Auditoría Superior de la Federación, auditoría 2021-1-14PBE-07-0036-2022 al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, p. 1.
17. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Cuarta Sala, jurisprudencia de la 7a. Época, reg. 242919.
18. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, 2a./J. 48/2013 (10a.), reg. 2003486.
19. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Cuarta Sala, jurisprudencia de la 7a. Época, reg. 242738.
20. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, 2a./J. 33/2021 (11a.), reg. 2023931.
21. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, 2a./J. 66/2017 (10a.), reg. 2014508.
22. TESIS DEL SEMANARIO Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, PR.PT.CN. J/14 L (12a.), reg. 2032614.
23. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, 2a./J. 47/2019 (10a.), reg. 2019612.
24. LEY Ley de Amparo, texto vigente, última reforma DOF 16 de octubre de 2025, art. 79.
25. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, 2a. XCVII/2018 (10a.), tesis aislada, reg. 2018399.
26. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, 2a./J. 119/2003, reg. 182419 (texto anterior a 2012), y Tribunal Colegiado, VII.2o.T.272 L (10a.), aislada, reg. 2021758 (objeto de la contradicción de criterios 165/2025, pendiente).
27. DIARIO OFICIAL INEGI, valor de la UMA 2026 (\$117.31 diarios desde el 1 de febrero), DOF 9 de enero de 2026. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5778072&fecha=09/01/2026
28. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, 2a./J. 165/2016 (10a.), reg. 2013286.
29. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, 2a./J. 28/2016 (10a.), reg. 2011180.
30. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, 2a./J. 66/2020 (10a.), reg. 2022837.
31. DIARIO OFICIAL CONASAMI, resolución sobre los salarios mínimos de 2026, DOF 9 de diciembre de 2025. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5775534&fecha=09/12/2025
32. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Cuarta Sala, 4a./J. 15 XII/89, reg. 207990.
33. TESIS DEL SEMANARIO Tribunales Colegiados, XXI.2o.C.T.2 L (12a.), reg. 2032605, y II.1o.T.1 L (11a.), reg. 2026782, ambas aisladas.
34. ESTADÍSTICA OFICIAL STPS-DGIET, INDERLAB, indicadores 03 (eficacia de la conciliación), 16 (convenios en 45 días o menos) y 17 (tiempo de resolución), datos a julio de 2026; cálculos propios. <https://inderlab.stps.gob.mx>
35. ESTADÍSTICA OFICIAL INEGI, RALABE, comunicado de prensa 31/26 (p. 7) y resultados relevantes 18/26 (p. 5). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/ralab/RALABE2026_CP.pdf